

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אורי מקלב
 משה גפני
 יעקב אשר

פ/25/484

הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון – הקדמת גיל הזכאות), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 2 בחוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס–2000¹, בסעיף 2, בהגדרה "פעוט עם מוגבלות", בפסקה (1), במקום "שישה" יבוא "שלושה".

דבר ה ס ב ר

חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס–2000 (להלן – החוק), קובע בסעיף 1 שבו כי מטרת החוק היא להבטיח לפעוט עם מוגבלות מסגרת שיקומית, טיפולית וחינוכית נאותה. אחת מההגדרות לפעוט עם מוגבלות הזקוק לטיפול ולהשמה במעון יום שיקומי היא ילד שמלאו לו שישה חודשים ועד שמלאו לו שלוש שנים, ושמשתלמת בעדו גמלת ילד נכה. יש נכויות שלא בהכרח מודעים אליהן בתקופה הראשונה לחיי הפעוט וזמן האבחון שלהן אורך מספר חודשים, אך ישנן גם נכויות שניתן לאבחן כבר בימים או בשבועות הראשונים לחייו. לפיכך מוצע להקדים את גיל זכאותו של פעוט עם מוגבלות למעון יום שיקומי משישה חודשים לשלושה חודשים.

הצעת החוק תיטיב עם הפעוט, שכן מחקרים רבים מראים שככל שהטיפול מתחילים בגיל מוקדם יותר כך גדלה התועלת, ותיטיב גם עם האם, שכן הזכאות לתשלום דמי לידה בתקופת לידה והורות מסתיימת כרגיל לאחר 15 שבועות, כך שכיום האם נאלצת להישאר עם הילד עוד כשלושה חודשים ללא יכולת לחזור לעבודה בהיעדר זכאות למעון יום שיקומי וללא תשלום על תקופה זו.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/4702 ; פ/22/788), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/1299), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר

¹ ס"ח התש"ס, עמ' 169.

הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3464).

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת עפו אגבאריה וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/372), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/888) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר (פ/25/482) ועל ידי חבר הכנסת רון כץ (פ/25/483).

הצעת החוק זהה לפ/24/3464 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)